

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2623/2538

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
นางสาว ฌีญา ชุติศักดิ์

โจทก์
จำเลย

พ.ร.ฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2527 มาตรา 7, มาตรา 16, มาตรา 17

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการพ.ศ.2527มาตรา7ประกอบเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาแสดงว่าทางราชการประสงค์จะช่วยเหลือข้าราชการที่ต้องเสียค่าเช่าบ้านเมื่อต้องไปทำงานในท้องที่อื่นซึ่งมิใช่ท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก จำเลยเป็นข้าราชการในสังกัดของโจทก์รับราชการครั้งแรกที่กรุงเทพมหานคร ต่อมาโจทก์ย้ายที่ทำการใหม่ไปอยู่ต่างจังหวัดก็ต้องถือว่าจำเลยได้ไปรับราชการตาม ที่ทำการในต่างท้องที่จากที่รับราชการณที่เดิมแม้จะไม่มีคำสั่งให้จำเลยเดินทางไปประจำในที่ทำการต่างท้องที่ก็ตาม

โจทก์ ฟ้อง ว่า โจทก์ เป็น นิติบุคคล ตาม พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช พ.ศ. 2521 จำเลย เป็น ข้าราชการพลเรือน ใน มหาวิทยาลัย โจทก์ เดิม รับ ราชการ ที่ มหาวิทยาลัย มหิดล และ โอน มา รับ ราชการ ที่ มหาวิทยาลัย โจทก์ ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2523เดิม มหาวิทยาลัย โจทก์ ตั้ง อยู่ ที่ อาคาร ทบวง มหาวิทยาลัย เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร ต่อมา เดือน ธันวาคม 2527 ได้ ย้าย ที่ทำการ ไป อยู่ที่ ตำบล บางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัด

นนทบุรี ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2528 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2530 จำเลย ได้ ขอ เบิก ค่าเช่า บ้านเลขที่ 58/30 ถนน แจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี จาก โจทก์ เป็น เงิน รวม 32,330 บาท และ จำเลย ได้รับ เงิน ดังกล่าว ไป แล้วซึ่ง การ ได้รับ เงิน ดังกล่าว ไป นั้น จำเลย ไม่มี สิทธิ จะ ได้รับ เนื่องจากจำเลย เริ่ม รับ ราชการ ครั้งแรก ที่ หน่วยงาน อื่น ใน เขต อำเภอ ชั้น นอกหรือ เขต อำเภอ ชั้น ใน ของ กรุงเทพมหานคร การ ที่ โจทก์ ย้าย ที่ทำการไป อยู่ ที่ จังหวัด นนทบุรี ไม่ ถือ เป็น การ ย้าย ที่ ปฏิบัติงาน ของ ราชการแต่ เป็น การ ย้าย ที่ ตั้ง ของ สำนักงาน ใหญ่ ต่อมา วันที่ 2 พฤศจิกายน 2531 โจทก์ แจ้ง ให้ จำเลย นำ เงิน ค่าเช่า บ้าน ที่ รับ ไป คืน ภายใน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2531 แต่ จำเลย ไม่คืน ขอให้ บังคับ จำเลย คืน ค่าเช่า บ้านที่ เบิก ไป โดย ไม่มี สิทธิ จำนวน 32,330 บาท พร้อม ดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 7.5 ต่อ ปี นับแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2531 ซึ่ง เป็น วัน ครบ กำหนดชำระ ถึง วันฟ้อง จำนวน 13,793 บาท รวมเป็น เงิน 46,123 บาท กับ ให้ จำเลย ชำระ ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อ ปี ของ ต้นเงิน 32,330 บาทนับ ถัด จาก วันฟ้อง จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์

จำเลย ให้การ ว่า จำเลย ได้รับ เงิน ค่าเช่า บ้าน จำนวน 32,330 บาทไป จาก โจทก์ จริง แต่ จำเลย ไม่ต้อง คืนเงิน ดังกล่าว แก่ โจทก์ เพราะจำเลย มีสิทธิ ได้รับ เงิน ค่าเช่า บ้าน ตาม พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่า บ้านข้าราชการ พ.ศ. 2527 ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์ เฉพาะ ปัญหาข้อกฎหมาย โดยตรง ต่อ ศาลฎีกา โดย ได้รับ อนุญาต จาก ศาลชั้นต้น ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว ที่ โจทก์ อุทธรณ์ ใน ปัญหาว่า จำเลย ซึ่ง รับ ราชการ ครั้งแรก ที่ หน่วยงาน อื่น ใน เขต อำเภอ ชั้น นอกหรือ ใน เขต อำเภอ ชั้น ใน ของ กรุงเทพมหานคร และได้ โอน ไป รับ ราชการ ที่มหาวิทยาลัย โจทก์ ขณะที่ ตั้ง อยู่ ที่ อาคาร ทบวง มหาวิทยาลัย เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร ไม่มี สิทธิ เบิก ค่าเช่า บ้าน ได้ เมื่อ มหาวิทยาลัยโจทก์ ย้าย ที่ทำการ ไป อยู่ จังหวัด นนทบุรี ตาม พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่า บ้านข้าราชการ พ.ศ. 2527 นั้น ตาม พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่า บ้าน ข้าราชการพ.ศ. 2527 มาตรา 7 บัญญัติ ว่า "ภายใต้ บังคับ มาตรา 16 และ มาตรา 17 ข้าราชการ ผู้ใด ได้รับ คำสั่ง ให้ เดินทาง ไป ประจำ สำนักงาน ใน ต่าง ท้องที่มีสิทธิ ได้รับ ค่าเช่า บ้าน ข้าราชการ เท่าที่ ต้อง จ่าย จริง ตาม ที่สมควร แก่ สภาพ บ้าน เว้นแต่ ผู้ นั้น

(1) ทางราชการ ได้ จัด ที่พักออาศัย ให้ อยู่ แล้ว

(2) มี เคหสถาน ของ ตนเอง หรือ ของ สามี หรือ ภริยา ที่ พอ อาศัย อยู่รวม กัน ได้ ใน ท้องที่ ที่ ไป ประจำ สำนักงาน ใหม่

(3) ได้รับ คำสั่ง ให้ เดินทาง ไป ประจำ สำนักงาน ใหม่ ใน ท้องที่ที่ เริ่ม รับ ราชการ ครั้งแรก หรือ ท้องที่ กลับ เข้า รับ ราชการ ใหม่

(4) เป็น ข้าราชการ วิสามัญ "

เมื่อ พิจารณา ข้อ บัญญัติ ของ มาตรา 7 ประกอบ กับ เหตุผล ใน การประกาศ ใช้ พระราชกฤษฎีกา ฉบับนี้ แล้ว เห็น ได้ว่า ทางราชการ ประสงค์จะ ช่วยเหลือ ข้าราชการ ที่ ต้อง เสีย ค่าเช่า บ้าน เมื่อ ต้อง ไป ทำงานใน ท้องที่ อื่น ซึ่ง มิใช่ ท้อง ที่ ที่ เริ่ม รับ ราชการ ครั้งแรก เมื่อข้อเท็จจริง รับฟัง ได้ว่า จำเลย รับ ราชการ ครั้ง แรก ที่ มหาวิทยาลัย มหิดล ซึ่ง อยู่ ใน กรุงเทพมหานคร แล้ว โอน มา รับ ราชการ

ที่ มหาวิทยาลัย โจทก์ ซึ่ง ขณะ นั้น อยู่ ใน กรุงเทพมหานคร เช่นกัน แต่ ต่อมา มหาวิทยาลัยโจทก์ ได้ ย้าย ที่ทำการ ใหม่ ไป อยู่ ที่ ตำบล บางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี กรณี เช่นนี้ ต้อง ถือว่า จำเลย ได้ ไป รับ ราชการ ตามที่ทำการ ใน ต่าง ท้องที่ จาก ที่ รับ ราชการ ณ ที่ เดิม แม้ จะ ไม่มี คำสั่งให้ จำเลย เดินทาง ไป ประจำ ใน ที่ทำการ ต่าง ท้องที่ แต่ เป็น เพราะ เหตุมหาวิทยาลัย โจทก์ ย้าย ที่ทำการ ใหม่ ก็ ตาม ศาลฎีกา เห็นว่า ไม่มี ผลแตกต่าง กัน เพราะ ที่ทำการ ใหม่ ของ มหาวิทยาลัย โจทก์ ไม่ใช่ ท้องที่ ที่จำเลย เข้า รับ ราชการ ครั้งแรก ทั้ง การ ตีความ ตาม มาตรา 7 ต้อง คำนึงถึง เจตนารมณ์ ของ กฎหมาย ไม่ให้ ขัดแย้ง ต่อ เหตุผล และ ความ เป็น จริงเพราะ มิฉะนั้น ข้าราชการ ที่ รับ ราชการ ครั้งแรก ใน กรุงเทพมหานคร หากโอน ไป รับ ราชการ ที่ มหาวิทยาลัย โจทก์ ก่อน โจทก์ ย้าย ที่ทำการ ใน เดือนธันวาคม 2527 ไม่มี สิทธิ เบิก ค่าเช่า บ้าน แต่ ถ้า โอน ไป ภาย หลัง กลับเบิก ค่าเช่า บ้าน ได้ และ ข้าราชการ ซึ่ง ไม่มี สิทธิ เบิก ค่าเช่า บ้านได้ ดัง กล่าว นั้น หาก ได้รับ คำสั่ง ให้ เดินทาง ไป ประจำ ที่ทำการ หรือโอน ไป รับ ราชการ ใน หน่วยงาน อื่น นอก เขต จังหวัด นนทบุรี แล้ว ต่อมาย้าย กลับ ไป ประจำ หรือ โอน กลับ ไป รับ ราชการ ใน มหาวิทยาลัย โจทก์ กลับ มีสิทธิ เบิก ค่าเช่า บ้าน ได้ ย่อม ไม่เป็นธรรม แก่ ข้าราชการ ทั้งปวงมิใช่ แต่ จำเลย เพียง ผู้เดียว ศาลชั้นต้น พิพากษา มา ชอบแล้ว อุทธรณ์ของ โจทก์ ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(สุทธิ นิขโรจน์-สุชาติ ถาวรวงษ์-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

(1)คดีนี้เป็นคดีปกครองก็จริงแต่เป็นคดีแพ่งที่โจทก์ฟ้องเรียกทรัพย์สินคืนจึงต้องบังคับกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยคืนค่าเช่าที่เบิกไปได้โดยไม่มีสิทธิพร้อมด้วยดอกเบี้ยขลยการใช้กฎหมายต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา4 (2)ตามมาตรา4กฎหมายที่จะนำมาใช้บังคับก็คือบทบัญญัติใดๆแห่งกฎหมายตามตัวอักษร(letter,provisions,provisionsoflaw)หรือตามความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้นๆ(spiritofanyofitsprovisions)เมื่อไม่มีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได้จึงวินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นถ้าไม่มีจารีตประเพณีเช่นนั้นให้วินิจฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งขลยพึงสังเกตว่าในการใช้กฎหมายตามความมุ่งหมายนั้นจะต้องใช้กฎหมายตามตัวอักษรด้วยเสียก่อนเป็นเบื้องต้นจึงจะใช้กฎหมายตามความมุ่งหมายความมุ่งหมายที่ว่านี้นักนิติศาสตร์มักเรียกกันว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายต้องเป็นความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้นๆไม่ใช่ไปเอาความมุ่งหมายในการร่างหรือจากที่อื่นๆทั้งที่ไม่ใช่เรื่อง"ไม่ให้ขัดแย้งต่อเหตุผลและความเป็นจริง"อย่างที่ศาลฎีกาว่าเพราะไม่ใช่หลักการใช้บังคับแห่งกฎหมายการขัดแย้งต่อเหตุผลและความเป็นจริงซึ่งเป็นของเลื่อนลอยนั้นย่อมไม่แน่นอนจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นการขัดต่อความเป็นจริงและเหตุผลเหตุผลของแต่ละคนมีไม่เหมือนกันถ้าหากเป็นการใช้บังคับแห่งกฎหมายตามตัวอักษรและตามความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้นๆแล้วแม้จะขัดต่อเหตุผลและความเป็นจริงก็ต้องบังคับตามนั้นซึ่งอาจจะเกิดจากความหลงผิดเข้าใจผิดของผู้ร่างกฎหมายหรือเหตุการณ์ได้ผันแปรเปลี่ยนแปลงไปในภายหลังก็ได้ทางแก้ก็คือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวบทกฎหมายซึ่ง

กรณีเช่นนี้มีอยู่บ่อยๆ (3)พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการพ.ศ.2527บัญญัติว่า"ขลยข้าราชการผู้ใดได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่เห็นสมควรแก่สภาพบ้านขลยจะเห็นได้ว่าจะเป็นกรณีต้องด้วยมาตรา7นี้ต้องเป็นกรณีที่ข้าราชการได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่จึงจะมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านถ้าไม่ได้รับคำสั่งก็ไม่ต้องด้วยมาตรานี้ที่ว่ามานี้เป็นการใช้กฎหมายตามตัวอักษรไม่ได้บัญญัติถึงกรณีที่ทางราชการย้ายสำนักงานที่ทำการไปต่างท้องที่และข้าราชการจำต้องตามไปปฏิบัติหน้าที่ ณที่ทำการแห่งใหม่ก็ให้มีสิทธิรับค่าเช่าบ้านด้วย อนึ่งการรับคำสั่งก็ต้องรับตามแบบพิธีหรือระเบียบของทางราชการไม่ใช่สั่งด้วยวาจาหรือแบบชาวบ้านสั่งกัน (4)ข้อเท็จจริงตามกฎหมายฉบับนี้มหาวิทยาลัยโจทก์ซึ่งเดิมอยู่กรุงเทพมหานครได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งโจทก์จำเป็นต้องตามไปปฏิบัติหน้าที่ทางราชการโดยไม่ได้รับคำสั่งให้ย้ายตามไปกรณีจึงไม่ต้องด้วยมาตรา7โดยตรงจะใช้บังคับตามกฎหมายตามตัวอักษรตามมาตรา4วรรคแรกตอนแรกไม่ได้แล้วจะบังคับตามความมุ่งหมายก็ไม่ได้จะใช้จารีตประเพณีแห่งท้องถื่นตามวรรค2ตอนแรกก็ไม่ได้อีกเช่นเดียวกัน เพราะกรณีเช่นนี้เห็นได้ชัดว่าไม่มีจารีตประเพณีแห่งท้องถื่นผู้บันทึกมีความเห็นว่าควรต้องใช้บทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งตามวรรค2ตอน2มาปรับบังคับแห่งคดีบทใกล้เคียงอย่างยิ่งในที่นี้ก็คือพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการพ.ศ.2527มาตรา7นี้เองการที่มหาวิทยาลัยย้ายที่ทำการไปอยู่ณที่แห่งใหม่ต่างท้องที่และจำเลยต้องตามไปถ้าไม่ตามไปปฏิบัติหน้าที่ทางราชการก็ย่อมจะถูกสอบสวนถูกปลดออกให้ออกไล่ออกขลยดังนี้ก็เท่ากับได้รับคำสั่งโดยปริยาย(implied command or order)นั่นเองเหตุใดจะไม่ถือว่ามาตรา7นี้เป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งเล่าฎีกาฉบับนี้ผู้บันทึกเห็นด้วยในผลของคำพิพากษาแต่เหตุผลที่ศาลฎีกาอ้างนั้นไม่อาจเห็นพ้องด้วยได้ ?ไฟจิตรบุญญพันธุ์?